



Número: **5006019-50.2013.4.04.7204**

Classe: **PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI**

Órgão julgador colegiado: **Turma Nacional de Uniformização**

Órgão julgador: **Ministro Presidente**

Última distribuição : **28/04/2017**

Valor da causa: **R\$ 1000.0**

Assuntos: **Aposentadoria Especial (Art. 57/8)**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	
Tipo	Nome
REQUERIDO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REQUERIDO	VILMAR NASCIMENTO MARTINS
ADVOGADO	GEBDIEL GONCALVES SA
REQUERENTE	OS MESMOS
REQUERENTE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
1913270	25/05/2017 19:53	Decisão	Decisão
2348180	25/07/2017 16:37	Certidão Trânsito em Julgado	Certidão Trânsito em Julgado



Processo nº 5006019-50.2013.4.04.7204

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (457)

REQUERENTE: OS MESMOS e outros

Advogado do(a) REQUERENTE:

Advogado do(a) REQUERENTE:

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado do(a) REQUERIDO:

Advogado do(a) REQUERIDO: GEBDIEL GONCALVES SA - SC0023914A

DECISÃO

Trata-se de apreciar incidente de uniformização nacional suscitado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pretendendo a reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Santa Catarina que, mantendo a sentença, julgou procedente o pedido, atribuindo eficácia retroativa à Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 09, de 07 de outubro de 2014 - a qual classificou como cancerígeno o agente nocivo a que ficou exposto o autor - e reconhecendo o caráter especial das atividades desenvolvidas em período anterior à vigência desta norma.

Sustenta o requerente que o referido entendimento diverge da orientação firmada no STJ, o qual entende que a lei vigente à época em que realizado o labor é que disciplina o tempo de serviço - *tempus regit actum*.

Em sede de juízo de admissibilidade, o Presidente da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pela sentença que “[...] não há que se falar em contagem de atividade especial pela sílica apenas a partir da publicação da Portaria Interministerial TEM/MS/MPS nº 09, de 07 de outubro de 2014, publicada em 08-10-2014, haja vista que o agente sempre foi cancerígeno, ainda que tenha sido reconhecido administrativamente como tal apenas em data recente. O efeito nocivo desse agente sempre existiu, o que autoriza o reconhecimento especial antes mesmo da Portaria mencionada”.

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que “[...] A contagem do tempo de trabalho de forma mais favorável àquele que esteve submetido a condições prejudiciais à saúde deve obedecer a lei vigente na época em que o trabalhador esteve exposto ao agente nocivo”.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, no mesmo, sentido, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que seja oficiado às Turmas Recursais, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 16 de maio de 2017.

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais

Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização

Brasília, 25 de julho de 2017.

Processo nº 5006019-50.2013.4.04.7204

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (457)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o/a acórdão/decisão retro da Turma Nacional de Uniformização transitou em julgado/decorreu o prazo em 13/07/2017.